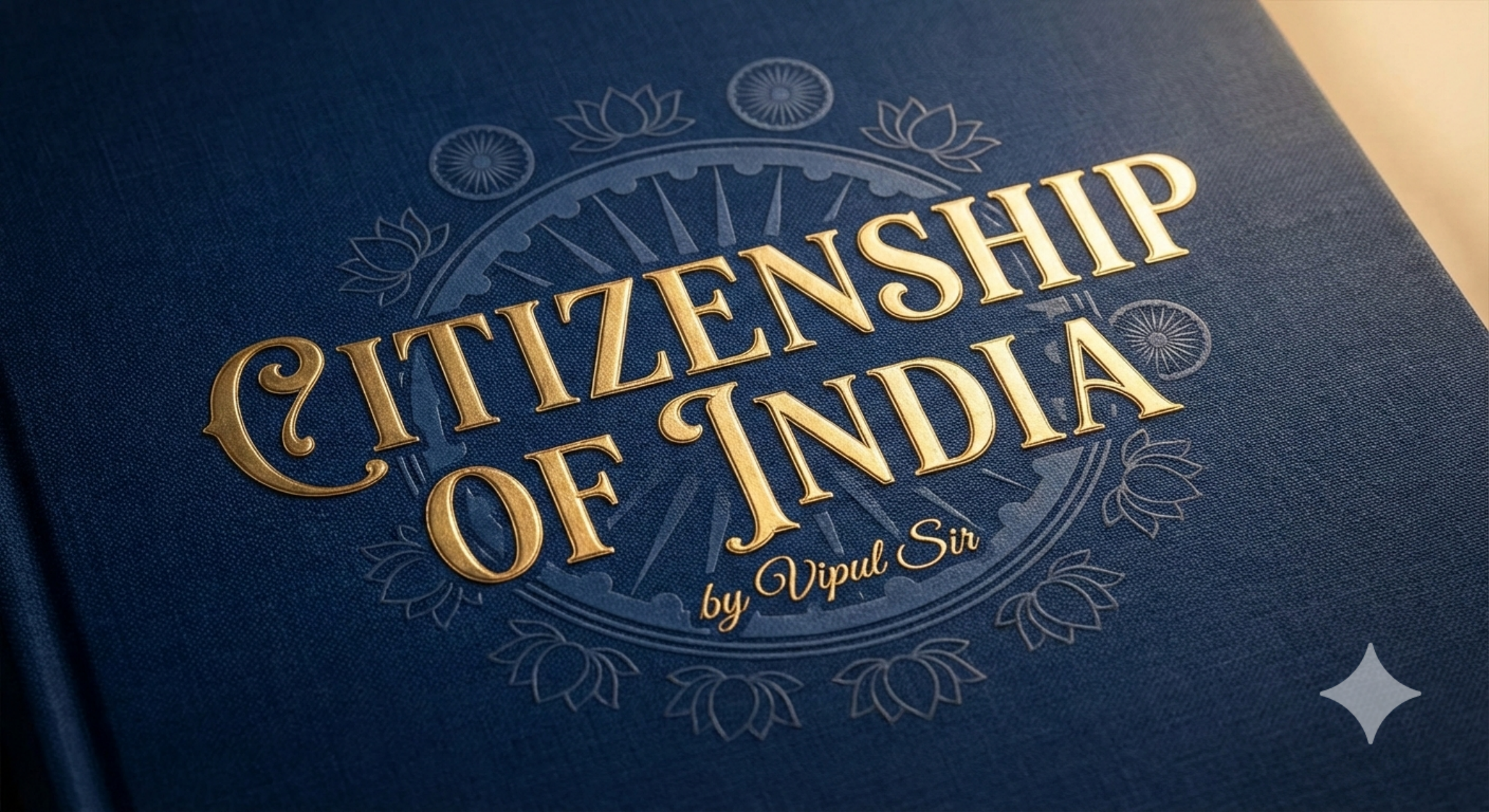

CITIZENSHIP
OF INDIA
by Vipul Sir

INDIAN CONSTITUTION: CITIZENSHIP (ARTICLES 5-11) - PART II

ARTICLE 5: Citizenship at Commencement (26 Jan 1950)

- Domicile in India **AND:**
- Born in India, OR
- Either parent born in India, OR
- Ordinarily resident for ≥ 5 years immediately preceding.

ARTICLE 6: Migrants FROM Pakistan

- **Migrated before 19 July 1948:** Citizen if resident since migration.
- **Migrated on/after 19 July 1948:** Citizen if registered after 6 months residence.
  (Applies if parent/grandparent born in undivided India).

ARTICLE 7: Migrants TO Pakistan

- **Migrated after 1 March 1947:** Not a citizen.
- **Exception:** Returned under permit for resettlement; treated like post-19 July 1948 migrants under Art. 6.

ARTICLE 8: Persons of Indian Origin Abroad

- Parent/Grandparent born in undivided India.
- Residing outside India.
- Registered as citizen by Indian Consular/Diplomatic representative.

ARTICLE 9: Voluntary Foreign Citizenship

- No person shall be a citizen if they voluntarily acquire citizenship of any foreign State.

ARTICLE 10: Continuance of Rights

- Every person who is a citizen under Articles 5-8 continues to be a citizen, subject to any law made by Parliament.

ARTICLE 11: Parliament to Regulate Citizenship

- Parliament has absolute power to make ANY provision with respect to acquisition and termination of citizenship and all other related matters.
- **Note:** These articles mainly addressed the situation at the commencement of the Constitution. The Citizenship Act, 1955 governs subsequent acquisition and loss.

Vipul Sir

भारतीय संविधान: नागरिकता (अनुच्छेद 5-11) - भाग II

अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता (26 जनवरी 1950)

भारत में अधिवास और:

- भारत में जन्म, या
- माता-पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, या
- प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक सामान्य रूप से निवासी रहा हो।

अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से आने वाले प्रवासी

- 19 जुलाई 1948 से पहले आए: यदि प्रवास के बाद से निवासी हैं तो नागरिक।
- 19 जुलाई 1948 को/बाद आए: यदि 6 महीने के निवास के बाद पंजीकृत हैं तो नागरिक।

(लागू होता है यदि माता-पिता/दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों)।

अनुच्छेद 7: पाकिस्तान जाने वाले प्रवासी

- 1 मार्च 1947 के बाद प्रवास किया: नागरिक नहीं।
- अपवाद: पुनर्वास के लिए परमिट के तहत वापस आए; अनुच्छेद 6 के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद के प्रवासियों की तरह माना जाएगा।

अनुच्छेद 8: विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति

- माता-पिता/दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए।
- भारत के बाहर रह रहे हैं।
- भारतीय कांसुलर/राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत।

अनुच्छेद 9: स्वैच्छिक विदेशी नागरिकता

- कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं होगा यदि वे स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करते हैं।

अनुच्छेद 10: अधिकारों का बना रहना

- प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद 5-8 के तहत नागरिक है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नागरिक बना रहेगा।

अनुच्छेद 11: संसद द्वारा नागरिकता को विनियमित करना

- संसद के पास नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति और अन्य सभी संबंधित मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की पूर्ण शक्ति है।
- नोट: इन अनुच्छेदों ने मुख्य रूप से संविधान के प्रारंभ में स्थिति को संबोधित किया। नागरिकता अधिनियम, 1955 बाद की प्राप्ति और हानि को नियंत्रित करता है।

Vipul Sir

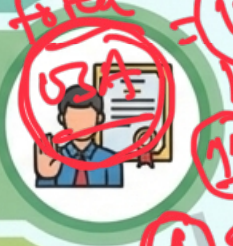
THE CITIZENSHIP ACT, 1955: FRAMEWORK FOR INDIAN CITIZENSHIP

ACQUISITION OF CITIZENSHIP

BY BIRTH (Section 3)
Born in India. Conditions very based on date of birth (e.g., before 1987, post-1987, post-2004) and parents' nationality.

BY DESCENT (Section 4)
Born outside India to Indian parent(s). Registration at Indian consulate required within one year of birth (post-2004).

BY REGISTRATION (Section 5)
For persons of Indian origin, spouses of citizens, minor children, OCI cardholders, ordinarily resident for specified period (e.g., 7 years).



BY NATURALIZATION (Section 6 & Third Schedule)
Foreigners residing in India for long duration (e.g., 12 years aggregate, including 12 months continuous). Good character, knowledge of language.

CAA 2019 reduces residence requirement for specific persecuted minorities from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan.

BY INCORPORATION OF TERRITORY (Section 7)
Government specifies persons who become citizens when new territory becomes part of India (e.g., Goa, Puducherry).

TERMINATION OF CITIZENSHIP

RENUNCIATION (Section 8)
Voluntary declaration by citizen of full age and capacity to give up Indian citizenship. Registered by authority.

TERMINATION (Section 9)
Automatic loss upon voluntarily acquiring citizenship of another country.

DEPRIVATION (Section 10)
Compulsory termination by Central Government on grounds like fraud, disloyalty to Constitution, assisting enemy during war, imprisonment abroad.

Key Entities: Central Government, Indian Consulates
Excludes: Illegal Migrants (with specific exceptions under CAA 2019)

नागरिकता अधिनियम, 1955: भारतीय नागरिकता के लिए ढांचा

नागरिकता का अर्जन

जन्म द्वारा (धारा 3)
भारत में जन्म। शर्तें जन्म की तारीख (जैसे, 1987 से पहले, 1987 के बाद, 2004 के बाद) और माता-पिता की राष्ट्रीयता पर आधारित हैं।

वंश द्वारा (धारा 4)
भारत के बाहर भारतीय माता-पिता के यहां जन्म। जन्म के एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण आवश्यक (2004 के बाद)।

पंजीकरण द्वारा (धारा 5)
भारतीय मूल के व्यक्तियों, नागरिकों के जीवनसाथी, नाबालिग बच्चों, OCI कार्डधारकों के लिए, जो निर्दिष्ट अवधि के लिए सामान्य रूप से निवासी हैं (जैसे, 7 वर्ष)।

देशीयकरण द्वारा (धारा 6 और तीसरी अनुसूची)
लंबी अवधि के लिए भारत में रहने वाले विदेशी (जैसे, कुल 12 वर्ष, जिसमें 12 महीने लगातार शामिल है)। अच्छा चरित्र, भाषा का ज्ञान। CAA 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से विशिष्ट उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए निवास की आवश्यकता को कम करता है।

क्षेत्र के समावेश द्वारा (धारा 7)
सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो नागरिक बन जाते हैं जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है (जैसे, गोवा, पुडुचेरी)।

नागरिकता की समाप्ति

त्याग (धारा 8)
पूर्ण आयु और क्षमता वाले नागरिक द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए स्वैच्छिक घोषणा। प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत।

पर्यवसान (धारा 9)
किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पर स्वतः नुकसान।

वंचित करना (धारा 10)
धोखाधड़ी, संविधान के प्रति निष्ठाहीनता, युद्ध के दौरान दुश्मन की सहायता, विदेश में कारावास जैसे आधारों पर केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य समाप्ति।

Vipul Sir
Vipul Sir

INDIAN CITIZENSHIP: KEY FACTS & TRAPS

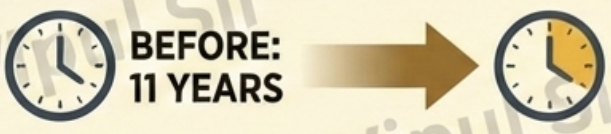
SINGLE CITIZENSHIP
(Promotes Fraternity)

ONE NATION, ONE CITIZENSHIP

PRESIDENTIAL ELIGIBILITY

EXCLUSIVE RIGHTS (Citizens Only)

THE 2019 AMENDMENT (CAA)



PERSECUTED MINORITIES
(Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians)
FROM Afghanistan, Bangladesh, Pakistan

ENTERED BEFORE DEC 31, 2014

Vipul Sir

भारतीय नागरिकता: प्रमुख तथ्य और जाल

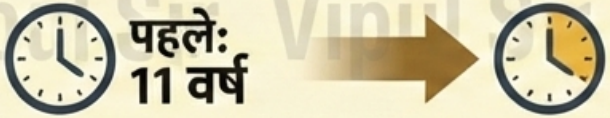
एकल नागरिकता
(भाईचारे को बढावा देती है)

एक राष्ट्र, एक नागरिकता

राष्ट्रपति पद की योग्यता

विशिष्ट अधिकार (केवल नागरिकों के लिए)

2019 संशोधन (सीएए)



उत्पीड़ित अल्पसंख्यक
(हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई)
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से.
31 दिसंबर, 2014 से पहले प्रवेश किया

INDIAN CITIZENSHIP: KEY TERMINOLOGY & DEFINITIONS

PIO & OCI

Person of Indian Origin

Scheme merged with OCI in 2015

Overseas Citizen of India

A "Life-long Visa."
No voting rights,
no public office.

NPR (NATIONAL POPULATION REGISTER)

List of Usual Residents (Citizens + Foreigners).

NRC (NATIONAL REGISTTER OF CITIZENS)

List of only genuine Indian Citizens.

CAA 2019 (CITIZENSHIP AMENDMENT ACT)

Fast-tracks citizenship (5 years) for
6 minority groups from AFG, BAN, PAK.

भारतीय नागरिकता: मुख्य शब्दावली और परिभाषाएँ

PIO और OCI

भारतीय मूल के व्यक्ति

2015 में OCI के साथ विलय

भारत के प्रवासी नागरिक

एक 'आजीवन वीज़ा।'
मतदान का अधिकार नहीं,
कोई सार्वजनिक पद नहीं।

एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)

सामान्य निवासियों की सूची (नागरिक + विदेशी)

एनआरसी (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर)

केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों की सूची

सीएए 2019 (नागरिकता संशोधन अधिनियम)

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 6 अल्पसंख्यक समूहों के लिए नागरिकता को तेज़ करता है (5 वर्ष)